

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1088/2533

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

โจทก์

จำสืบตำรวจ จันทร์ โค จร นา โดย นาย
มงคล โค จร นา ผู้ เข้า เป็น

จำเลย

คู่ความ แทน กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247, มาตรา 292

ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนอง ขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในชั้นบังคับคดีจำเลยทั้งสอง ยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไม่ชอบ เนื่องจากในวันขายทอดตลาดจำเลยทั้งสองได้เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อนำหลักฐานมาแสดงว่าได้มีการตกลงกับโจทก์ให้งดการบังคับคดีไว้ ซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลก็ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการขายทอดตลาดจากเวลา 10 นาฬิกาไปเป็นเวลา 14 นาฬิกาเพื่อให้จำเลยนำหลักฐานมาแสดงและกำชับด้วยว่าให้มาศาลก่อนขายทอดตลาดจำเลยมาศาลเวลา 13.20 นาฬิกา ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไปแล้วถ้า ข้อเท็จจริงเป็นดังจำเลยอ้างก็อาจเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบเนื่องจากจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีไม่อยู่ในเวลาขายทอดตลาด การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไปโดยไม่ได้ไต่สวนให้ได้ความชัด เสียก่อนว่า สมควรเพิกถอนการขายทอดตลาดหรือไม่ ดังนั้นต้องยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาต่อไป และสั่งใหม่ตามรูปคดี.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 498,358.95 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจนกว่าจำชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ ถ้าขายแล้วยังได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์อื่นขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำบังคับเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงยึดที่ดินของจำเลยที่ 1 หนึ่งแปลงและที่ดินตาม น.ส. 3ก. เลขที่ 504 ตำบลลำานารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ของจำเลยที่ 1 อื่นหนึ่งแปลงต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นวันนัดขายทอดตลาดที่ดินตาม น.ส. 3ก. เลขที่ 504 จำเลยยื่นคำแถลงขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดโจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนการขายทอดตลาด และสั่งอนุญาตให้ขายที่ดินดังกล่าวให้นางสุภาพร ธรรมวิวัฒน์ ผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 375,000 บาท

ต่อมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดที่ดินตาม น.ส. 3ก. เลขที่ 504 เป็นการขายที่ไม่ชอบ

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้ซื้อทรัพย์ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมศาลฎีกาอนุญาตให้นายมงคล โคจรนา เข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบเพราะในวันขายทอดตลาด จำเลยได้เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อนำหลักฐานมาแสดงว่าได้มีการตกลงกับโจทก์ให้งดการขายทอดตลาดไว้เนื่องจากจำเลยขอประนอมหนี้กับโจทก์ที่สำนักงานใหญ่แล้ว ซึ่งทางสำนักงานใหญ่จะแจ้งให้สำนักงานที่สาขาลำนาายณ์ทราบ แต่ปรากฏว่าในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2531 ไม่ได้งดการขายทอดตลาดซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้มีคำสั่งให้เลื่อนการขายจากเวลาขายเดิม 10 นาฬิกาไปขายเวลา 14 นาฬิกา เพื่อให้จำเลยกลับไปนำหลักฐานมาแสดงแต่กำชับให้จำเลยกลับมาถึงศาลก่อนเวลาขายทอดตลาด จำเลยทั้งสองกลับมาถึงศาลเวลา 13.20 นาฬิกาปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดไปแล้ว จึงมาร้องว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบ เนื่องจากจำเลยทั้งสองไม่ได้อยู่ในเวลาที่ขายทอดตลาด เป็นเหตุให้จำเลยไม่มีโอกาสเข้าร่วมประมูลสุ้ราคา หรือทำการคัดค้านราคาที่ตกลงขายเพราะผู้ซื้อให้ราคาต่ำไป เห็นว่า หากข้อเท็จจริงเป็นดังจำเลยอ้างก็อาจถือได้ว่าการขายทอดตลาดไม่ชอบเพราะจำเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ซึ่งมีสิทธิมาอยู่ตัวในเวลาที่ขายทอดตลาด ประกอบกับตามฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์ก็ยอมรับว่า มีการขายทอดตลาดเวลา 14 นาฬิกา ซึ่งตามประกาศขายทอดตลาดจะต้องขายเวลา 10 นาฬิกาการเลื่อนเวลาไปอาจมีสาเหตุดังที่จำเลยอ้าง ข้ออ้างของจำเลยจึงมีมูลอยู่ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไปโดยไม่ไต่สวนให้ได้ความชัดเสียก่อนว่า ข้อเท็จจริงเป็นดังจำเลยอ้างหรือไม่ และสมควรเพิกถอนการขายทอดตลาดหรือไม่จึงไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยคำร้องของจำเลยและพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วสั่งใหม่ตามรูปคดีนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>